

RECURSO CÍVEL Nº 5006035-70.2024.4.02.5006/ES**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA**RECORRENTE:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RECORRIDO:** WANDER LUCIO MARTINS DE SOUZA JUNIOR (AUTOR)**ADVOGADO(A):** ANDRÉ FERNANDES FERREIRA (OAB ES012206)**ACÓRDÃO**

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reconhecer a incidência do tributo sobre as rubricas "QUARENTENA, FOLGA QUARENTENA STAND BY E CURSO". Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que o pagamento de honorários sucumbenciais no microsistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e totalmente vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e Enunciado n. 68 destas Turmas Recursais/ES). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de fevereiro de 2025.

5006035-70.2024.4.02.5006**500003593072 .V2****RECURSO CÍVEL Nº 5006035-70.2024.4.02.5006/ES****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA**RECORRENTE:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RECORRIDO:** WANDER LUCIO MARTINS DE SOUZA JUNIOR (AUTOR)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso nominado pela União contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial declarando a não incidência de imposto de renda sobre as parcelas recebidas a título de "FOLGAS INDENIZADAS, QUARENTENA, FOLGA QUARENTENA STAND BY E CURSO".

Em suas razões recursais, a União alega, em síntese, que (i) o pagamento de valores adicionais em decorrência da necessidade de manutenção do marítimo no posto de trabalho não se faz em prejuízo da concessão de período para repouso, ou seja, o pagamento que se faz ao empregado marítimo mantido em posto de trabalho é por trabalho efetivo e não para compensar folga, que acaba sendo postergada; (ii) o STJ, no julgamento do REsp 1049748/RN, julgado na sistemática de recursos repetitivos (TEMA 167), fixou a tese que a quantia recebida pelos trabalhadores como contraprestação dos dias efetivamente trabalhados, ainda que em momentos de folga, é remuneração, não indenização; (iii) esses valores consistem em acréscimo patrimonial do funcionário, a revelar sinal presuntivo de riqueza/renda, por isso é fato gerador do IRPF (art. 43, inciso I do CTN), a ser retido na fonte da empresa; (iv) a dobra *off shore* não se amolda em nenhuma das hipóteses isentivas do IRPF; (v) deve haver a distinção da conversão em pecúnia de folgas não gozadas do pagamento por trabalho realizado, ainda que se trate de pagamento em dobro por se referir a período em que o trabalhador deveria estar de folga; (vi) a parte autora confunde os canais quando tenta aproximar as folgas indenizadas das férias não gozadas, afastando a sua real natureza de horas extras trabalhadas; (vii) incide imposto de renda sobre a indenização-compensação, pois, nela, há nítido aumento de riqueza, pois o patrimônio material não havia sido diminuído pelos lucros cessantes (apenas se deixou de ganhar, mas não se diminuiu a riqueza que existia); (ix) as "folgas não gozadas" têm a mesma natureza das "horas extras", de modo que, ainda que entendidas como verba indenizatória, configuram indenização-compensação, pelo que sempre atrairão a incidência do imposto sobre a renda; (x) a conversão em pecúnia de folgas não gozadas não se confunde com o pagamento em dobro por trabalho realizado em momento que o trabalhador deveria estar de folga, isso porque neste último caso a folga é postergada e não indenizada.

Contrarrazões da parte autora.

VOTO

O fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de proventos ou renda, decorrente do acréscimo patrimonial, produto do capital ou trabalho (art. 43, I e II), o que não se confunde com a indenização ou reparação, que apenas recompõe algo já adquirido.

O art. 3º da Lei 7.713/1988, que altera a legislação do imposto de renda estabelece que:

"Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)"

§ 1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados."

No mesmo sentido dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580/2018) :

"Art. 33. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e as pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza e os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei nº 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, caput, incisos I e II; e Lei nº 7.713, de 1988, art. 3º, § 1º)."

Art. 34. A tributação independe da denominação dos rendimentos, dos títulos ou dos direitos, da localização, da condição jurídica ou da nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou dos proventos, sendo suficiente, para a incidência do imposto sobre a renda, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei nº 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, § 1º; e Lei nº 7.713, de 1988, art. 3º, § 4º)."

Parágrafo único. Sem prejuízo do ajuste anual, se for o caso, os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado como tal aquele da entrega de recursos pela fonte pagadora, inclusive por meio de depósito em instituição financeira em favor do beneficiário (Lei nº 7.713, de 1988, art. 2º; e Lei nº 8.134, de 1990, art. 2º ao art. 4º)"

Quanto às folgas não gozadas, o STJ decidiu, nos autos do REsp nº 331.669/SP (DJ 25/3/2022) e do REsp nº 992.813 (DJ 10/3/2008), que tais verbas possuem natureza indenizatória, não devendo incidir imposto de renda sobre elas.

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 5028005-67.2016.4.04.7200, fixou a seguinte tese: *"Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas"*.

Ocorre que a pretensão da parte autora alcança também as rubricas denominadas "QUARENTENA, FOLGA QUARENTENA STAND BY E CURSO".

Passa-se à análise dessas rubricas.

Não obstante a nomenclatura dada às verbas pelo empregador no acordo coletivo de trabalho, esta não se impõe ao Fisco, pois as convenções particulares não são hábeis a modificar a legislação tributária, retirando a responsabilidade do contribuinte de efetuar o recolhimento do tributo, seja imposto de renda ou mesmo contribuição previdenciária, nos termos do art. 123 do CTN.

Especificamente em relação ao imposto de renda ora tratado, é necessário registrar que a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título, conforme dispõe o artigo 3º, §4º da Lei nº 7.713/1988.

Dessa forma, uma vez identificada como fato gerador de imposto de renda previsto no art. 43 do CTN, incidirá o tributo, independente do *nomen iuris* atribuído no contracheque, contrato ou acordo coletivo de trabalho firmado pelo empregador com o órgão representante da categoria dos trabalhadores.

Ora, não há como conferir interpretação extensiva de que todas as verbas recebidas pela parte autora, a título de trabalho fora da jornada, configuram indenização, devendo ser verificada a sua natureza (se remuneratória ou indenizatória), uma vez que a legislação tributária, no caso de benefício fiscal, utiliza-se a interpretação restritiva, conforme o art. 111, II, do CTN.

Não se pode transferir o papel de legislador à empresa empregadora, tampouco ao sindicato da categoria que firma o acordo coletivo de forma a definir o nome da verba ou sua natureza, impactando consequentemente todo o sistema tributário nacional.

Vale destacar que somente estarão no campo da não-incidência do tributo sobre a renda as verbas que reflitam a conversão em pecúnia do descanso subsequente não usufruído, a exemplo das "folgas indenizadas".

CURSO

Quanto à rubrica CURSO, o ACT assim dispõe: "*Caso o empregado seja requisitado para fazer curso ou treinamento em dia destinado a sua folga, será devida a **remuneração como curso***" (evento 1, ACORDO5, cláusula sexta, §4). Com efeito, não é possível excluir essa rubrica da base de cálculo do imposto de renda, pois se trata de pagamento que acresce o patrimônio da parte autora, nos termos do art. 43 do CTN. Não há dúvida de que os valores pagos na qualidade de dias de curso, diária de treinamento, bônus de curso, bônus treinamento etc. são verbas remuneratórias pagas ao empregado enquanto participa de cursos para desenvolvimento profissional, para o seu aprimoramento.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. FOLGAS INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RE. RUBRICAS DE "DOBRA", "DOBRA AIR LOCK", "DIAS EXTRAS A BORDO", "DIAS DE QUARENTENA" E "**CURSO**". ACRÉSCIMO PATRIMONIAL EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO LABORAL, NOS TERMOS DO ART.43, DO CTN. ENTENDIMENTO DA TNU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA." (Recurso Cível nº 5005370-49.2023.4.02.5116, 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, Relatora: Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE, julgado em 03/04/2024)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGA INDENIZADA. "DOBRA". "INDENIZAÇÃO POLÍTICA DE VIAGEM". "CURSO". "CURSO TÉCNICO". "DIAS DE QUARENTENA". "FOLGA QUARENTENA STANDY BY". "DIAS EXTRAS A BORDO". "FERIADO ACORDO COLETIVO (OFFSHORE)". "FERIADO OFFSHORE 2ª SEXTA FEIRA DE AGOSTO". NATUREZA INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO. DISTINÇÃO ENTRE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FOLGA NÃO GOZADA E O PAGAMENTO DOBRADO PELO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VERBAS DISTINTAS. A "DOBRA OFF SHORE" NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES ISENTIVAS DO IRPF, NOS TERMOS DO ART. 6º DA LEI N.º 7.713/88. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO LABORAL, NOS TERMOS DO ART.43, DO CTN. DELIMITAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A FOLGA INDENIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

DECISAO: A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, reformando parcialmente a sentença a quo para julgar improcedente o pedido autoral quanto a não-incidência do imposto de renda sobre a verba "Dobra", "Indenização Política de viagem", "Curso", "Curso técnico", "Dias de quarentena", "dias extras a bordo", "Feriado Acordo Coletivo (OFFSHORE)", "Feriado OFFSHORE 2ª SEXTA FEIRA DE AGOSTO", nos termos do voto da relatora. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que vencedor, mesmo que em parte. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a). (TRF2, RECURSO CÍVEL, 5003074-59.2024.4.02.5103, Rel. ADRIANA MENEZES DE REZENDE, 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, Rel. do Acórdão - ADRIANA MENEZES DE REZENDE, julgado em 10/07/2024)

Dessa forma, assiste razão à parte recorrente nessa parte.

QUARENTENA/ FOLGA QUARENTENA STAND BY

Quanto a essa rubrica, não há como apurar a sua natureza, se remuneratória ou indenizatória, isso porque a parte autora não apresentou prova nesse sentido. Os acordos coletivos, por sua vez, não tratam da parcela em questão.

Assim, mantenha-se a incidência do tributo (IR) sobre a rubrica em questão, assistindo razão à parte recorrente também nessa parte.

Da parte dispositiva

VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reconhecer a incidência do tributo sobre as rubricas "QUARENTENA, FOLGA QUARENTENA STAND BY E CURSO". Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e totalmente vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e Enunciado n. 68 destas Turmas Recursais/ES). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.